

Số: /QĐ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy lao động

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều 118 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được sửa đổi bổ sung ngày 27/06/2025;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty CP số 3700147532 đăng ký lần đầu ngày 03/3/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/09/2025 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp;

Theo đề nghị của Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Nội quy lao động của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký Nội quy lao động. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Công ty, Trưởng/phụ trách các phòng ban nghiệp vụ Công ty, Đội trưởng các Đội sản xuất, Quản đốc các Nhà máy và người lao động trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ TP HCM;
- BTV Đảng ủy;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đoàn thể Công ty;
- Các phòng ban;
- Các Đội sản xuất; Nhà máy chế biến;
- Lưu: VT, TCLĐTL.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH**

Trần Hoàng Giang

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2026

NỘI QUY LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CSPH ngày tháng 03 năm 2026
của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa)

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Xét tình hình thực tế về tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong Công ty.

Để đảm bảo tổ chức hoạt động trong Công ty đi vào nền nếp, phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh hiệu quả, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông qua Hội nghị người lao động, bàn bạc với Ban chấp hành Công đoàn Công ty đi đến thống nhất ban hành Nội quy lao động của Công ty gồm những quy định sau:

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nội quy lao động của Công ty là những quy định do Công ty ban hành dựa trên Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành liên quan. Tất cả cán bộ quản lý, nhân viên và công nhân lao động (CNLD) làm việc ở Công ty và các đơn vị trực thuộc đều phải tuân thủ nội quy này. Mọi trường hợp vi phạm nếu không thuộc nội quy này thì áp dụng theo các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước về lao động.

Điều 2. Đối tượng thực hiện nội quy này là cán bộ quản lý, nhân viên, CNLD đã được Công ty ký hợp đồng lao động và người lao động thử việc.

Trong nội quy lao động này, các từ/cụm từ được hiểu như sau:

- **Cán bộ quản lý:** Là người lao động được Công ty bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, điều hành từ cấp Phó Trưởng phòng (hoặc tương đương) trở lên, được Công ty giao quyền quản lý, điều hành, phân công, kiểm tra, giám sát các nhân viên, CNLD thuộc quyền quản lý theo quy định của Công ty.

Bao gồm: Chánh, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Đội trưởng, Đội phó các Đội sản xuất, Quản đốc, Phó Quản đốc các Nhà máy chế biến.

- **Nhân viên:** Là người lao động thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị nội bộ theo quy định của Công ty.

Bao gồm: nhân viên thuộc Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ, Đội sản xuất, Nhà máy chế biến.

- **Công nhân lao động (CNLD):** Là người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói sản phẩm, thực hiện dịch vụ khác theo quy định của Công ty.

Bao gồm: Công nhân tại Đội sản xuất (khai thác mủ cao su, trồng và chăm sóc cây cao su, bảo vệ lô cao su, lái máy nông nghiệp); công nhân Nhà máy chế biến mủ cao su (chế biến mủ cao su, bóc vác, bảo vệ); công nhân khu vực Văn phòng Công ty (lái xe, bảo vệ, phục vụ); công nhân Đội xe vận chuyển mủ (lái xe vận chuyển mủ, rửa xe); công nhân cơ khí, công nhân xưởng PE, công nhân xưởng phân vi sinh...

- **Người lao động (NLD):** gồm cán bộ quản lý, nhân viên và CNLD.

Điều 3. Những điểm chính của bản Nội quy lao động được niêm yết tại cơ quan Công ty và các Nhà máy, Đội sản xuất.

CHƯƠNG II

THỜI GIỜ LÀM VIỆC – THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điều 4. Thời giờ làm việc:

a) Khối văn phòng gồm: Cán bộ lãnh đạo quản lý, nhân viên nghiệp vụ (kể cả cán bộ, nhân viên làm công tác Đảng, Đoàn thể), nhân viên phục vụ ở Cơ quan Công ty, Nhà máy và các Đội sản xuất, phục vụ làm việc 8 giờ/ngày.

* **Thời gian:** - Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

b) Khối sản xuất gồm: Cán bộ Nhà máy chế biến, phân xưởng, cán bộ Đội sản xuất, bảo vệ và công nhân.

- Thời gian bắt đầu làm việc và thời gian kết thúc tùy theo yêu cầu của công việc, theo định mức sản phẩm được giao, theo ca, kíp sản xuất... nhưng tối đa không được quá bình quân 8 giờ/ngày hoặc 48 giờ/ tuần theo điều 105 Bộ luật lao động.

- CNLD làm việc theo giờ làm việc quy định tại điều 105 của Bộ luật lao động từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục theo điều 109 Bộ luật lao động.

Điều 5. Làm thêm giờ phải được sự đồng ý của CNLD.

Việc giải quyết các chế độ làm thêm giờ được áp dụng theo điều 107 của Bộ luật Lao động, cụ thể:

- Bảo đảm số giờ làm thêm của CNLD không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong ngày; không quá 40 giờ trong 1 tháng.

- Trong trường hợp do yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động thỏa thuận với CNLĐ làm thêm giờ nhưng không quá 04 giờ trong ngày, 200 giờ trong năm. Trừ một số trường hợp đặc biệt tại điểm d khoản 3 điều 107, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu CNLĐ làm thêm nhưng không quá 300 giờ trong năm và có thỏa thuận trước với CNLĐ đồng thời có văn bản báo cáo cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Nghỉ hàng tuần

- Đối với cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng là ngày thứ Bảy và Chủ nhật.
- Đối với CNLĐ trực tiếp sản xuất là ngày Chủ nhật.
- Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết theo quy định tại khoản 1 điều 112 của Bộ luật lao động thì CNLĐ được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 7. Ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương: NLD được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây:

- Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (vào ngày 01 tháng 01 Dương lịch).
- Tết Âm lịch được nghỉ 5 ngày (theo thông báo cụ thể của Công ty).
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 Tháng 3 Âm lịch) được nghỉ 1 ngày.
- Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30 tháng 04 Dương lịch).
- Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 01 tháng 05 Dương lịch).
- Ngày Quốc khánh 2 ngày (ngày 02 tháng 09 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau theo thông báo cụ thể của Công ty).

Điều 8. Nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương trong các trường hợp sau:

- Kết hôn nghỉ 3 ngày.
- Con đẻ, con nuôi kết hôn được nghỉ 1 ngày.
- Cha đẻ - mẹ đẻ, cha nuôi - mẹ nuôi; cha đẻ - mẹ đẻ, cha nuôi - mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

Điều 9. Nghỉ không hưởng lương (khoản 2 điều 116 Bộ luật Lao động)

- NLD được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động biết khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.
- Ngoài các lý do trên NLD có thể xin nghỉ không hưởng lương nếu có lý do chính đáng và được sự đồng ý của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 10. Nghỉ phép hàng năm:

Nghỉ phép hàng năm: NLD có thể xin nghỉ liên tục 1 lần hoặc chia thành nhiều lần nhưng phải có sự đồng ý của Công ty theo quy định sau đây:

- NLĐ có đủ 12 tháng làm việc tại Công ty thì được nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường, 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng cho Công ty thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

- Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Công ty, cứ 05 năm làm việc được nghỉ thêm 1 ngày. Công ty quy định lịch nghỉ phép hàng năm vào tháng 2 và tháng 3 Dương lịch năm sau (thời gian nghỉ mùa).

Điều 11. Tiền lương ngừng việc:

Áp dụng điều 99 Bộ Luật Lao động và các văn bản của cơ quan Nhà nước, của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để trả lương ngừng việc cho NLĐ.

CHƯƠNG III

TRẬT TỰ NỘI LÀM VIỆC

Điều 12. Phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc

Người lao động phải có mặt tại địa điểm làm việc đã được phân công và không được vắng mặt nếu không có lý do chính đáng.

- Đối với CNLĐ tại Đội sản xuất: Phạm vi làm việc là phân cây (lô) được giao, công nhân phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật cạo mủ, thu hoạch mủ, hay thực hiện chăm sóc vườn cây... trong phạm vi lô của mình; không được tự ý di chuyển sang các lô khác khi chưa có sự điều động của Đội trưởng.

- Đối với CNLĐ tại Nhà máy chế biến, xưởng PE, xưởng phân vi sinh: Phạm vi làm việc là khu vực nhà máy, dây chuyền, phân xưởng sản xuất được phân công; tuyệt đối không rời bỏ vị trí vận hành máy móc khi máy đang hoạt động.

- Đối với cán bộ quản lý, nhân viên: Làm việc tại phòng ban chuyên môn, cơ quan, khu vực đơn vị. Khi tiếp khách, chỉ được thực hiện tại các khu vực tiếp khách quy định của Công ty, không đưa khách vào phòng hồ sơ hoặc khu vực sản xuất nếu không có sự cho phép.

Việc đi lại trong giờ làm việc phải phục vụ mục đích công việc chuyên môn.

- Rời vị trí làm việc: Trong giờ làm việc, NLĐ muốn rời vị trí làm việc hoặc ra ngoài vì mục đích cá nhân phải xin phép và được sự chấp thuận của cán bộ quản lý trực tiếp (Đội trưởng, Quản đốc, Trưởng phòng hay người khác có thẩm quyền).

- Ra vào cổng cơ quan: NLĐ ra ngoài trong giờ làm việc (vì việc riêng hoặc công tác) phải chịu sự kiểm soát, hướng dẫn của nhân viên bảo vệ theo quy định của Công ty.

- Nghiêm cấm việc ra vào Công ty (Nhà máy, Đội sản xuất, phân xưởng) ngoài giờ làm việc hoặc các ngày nghỉ nếu không có sự chấp thuận của Ban Tổng Giám đốc hoặc người phụ trách đơn vị.

Điều 13. Văn hóa ứng xử, trang phục

- Giao tiếp: Luôn giữ thái độ lịch sự, tôn trọng và hòa nhã với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác. Cấp dưới phải lễ phép, tôn trọng với cấp trên; cấp trên phải gương mẫu và tôn trọng cấp dưới.

- Ngôn ngữ: Sử dụng ngôn từ chuẩn mực, rõ ràng; không nói tục, chửi thề hoặc dùng tiếng lóng tại nơi làm việc.

- Tác phong: Làm việc tận tâm, có trách nhiệm; không làm việc riêng hoặc ngủ trong giờ làm việc. Tuyệt đối không tung tin đồn ác ý, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín Công ty.

- Điện thoại, tiếp khách: Trao đổi ngắn gọn, tập trung vào công việc. Chỉ tiếp khách tại đúng khu vực quy định, không đưa khách vào khu vực sản xuất hoặc kho lưu trữ khi chưa được phép.

- Trang phục: CNLĐ phải mặc trang phục bảo hộ lao động khi làm việc đúng theo quy định tại nơi mình làm việc; Cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ, trang phục gọn gàng, lịch sự (hoặc đồng phục, quy định theo ngày trong tuần) mang giày hoặc dép có quai hậu khi đến nơi làm việc.

- NLĐ có nghĩa vụ gương mẫu thực hiện nét văn minh cơ quan, nghiêm cấm việc gây mất trật tự, uống rượu, bia, đánh bạc, sử dụng ma túy, hút thuốc (nơi cấm hút thuốc) trong giờ làm việc và tại nơi làm việc.

Điều 14. Tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động, chấp hành các quy chế, quy định...

- NLĐ phải chấp hành sự phân công, điều động hợp pháp của người sử dụng lao động; có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Hợp đồng lao động, bản Mô tả công việc và sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của cán bộ quản lý. NLĐ không được từ chối nhiệm vụ thuộc phạm vi chuyên môn hoặc các công việc đột xuất phục vụ hoạt động chung của Công ty/ đơn vị khi có yêu cầu từ cấp quản lý.

- NLĐ có nghĩa vụ tuân thủ mọi quy định, quy chế, quy trình, thủ tục, hướng dẫn... (văn bản có tính nguyên tắc) do người cao thẩm quyền quy định, ban hành.

- Nếu CNLĐ có sử dụng người làm phụ thì phải đăng ký, cung cấp đầy đủ thông tin, được sự đồng ý và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Công ty, người sử dụng lao động (hay người có thẩm quyền), người làm phụ có nghĩa vụ chấp hành Nội quy lao động này và sự điều hành của người quản lý trực tiếp.

CHƯƠNG IV

AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 15. An toàn lao động

a) NLD có trách nhiệm tuân thủ các nội quy, quy chế về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ do Công ty đề ra, phải giữ gìn, bảo quản tốt các trang thiết bị, phương tiện trang bị cho phòng hộ lao động và phòng chống cháy; sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động được cấp phát.

b) Nghiêm cấm sử dụng máy móc thiết bị, phương tiện làm việc không thuộc phạm vi phân công. Trong trường hợp làm việc mà máy móc thiết bị có nguy cơ gây ra tai nạn lao động thì NLD được quyền từ chối làm việc và phải báo cáo với người có trách nhiệm để có biện pháp khắc phục kịp thời.

c) Công tác phòng, chống dịch bệnh trong lao động sản xuất:

- Trong lao động sản xuất, NLD phải thực hiện đúng, đầy đủ công tác phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Cơ quan Y tế và các Cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Khi tiếp xúc với bệnh nhân bị bệnh hoặc khi bản thân bị bệnh cần thực hiện ngay việc cách ly điều trị theo yêu cầu của Cơ quan Y tế địa phương.

- Nghiêm cấm các hành vi làm lây lan dịch bệnh tại nơi sản xuất và trong cộng đồng.

Điều 16. Vệ sinh lao động:

a) Phải giữ vệ sinh chung nơi làm việc, các công trình công cộng, vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng.

b) Đảm bảo vệ sinh y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu chế biến thức ăn giữa ca, bồi dưỡng thái độ, nước uống, tránh để ngộ độc do thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho NLD.

CHƯƠNG V

PHÒNG CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC

Điều 17. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc

- Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

- Nơi làm việc: Bao gồm văn phòng Công ty, các Đội sản xuất (vườn cây cao su), Nhà máy chế biến, phân xưởng, các khu vực phục vụ sản xuất và cả những địa điểm liên quan đến công việc như hội họp, tập huấn, đi công tác, hoặc các sự kiện do Công ty, đơn vị tổ chức.

Điều 18. Các hình thức quấy rối tình dục bị nghiêm cấm

Công ty nghiêm cấm các hành vi quấy rối tình dục dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Hành vi mang tính thể chất: Đụng chạm, vuốt ve, cấu véo, ôm hôn, hoặc tấn công tình dục, cưỡng dâm.

- Hành vi bằng lời nói: Ngôn ngữ gợi dục, những lời nhận xét không phù hợp về cơ thể hoặc trang phục, những câu chuyện đùa mang tính khiêu dâm, hoặc lời đề nghị, ép buộc đôi tình lấy lợi ích công việc.

- Hành vi phi lời nói: Ánh nhìn gợi dục, cử chỉ mang tính tình dục; hiển thị, gửi hoặc chia sẻ các hình ảnh, video, tin nhắn có nội dung khiêu dâm thông qua các phương tiện điện tử hoặc tại nơi làm việc.

Mọi hành vi quấy rối tình dục (sau khi được xác minh rõ ràng) sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm tùy theo mức độ vi phạm.

CHƯƠNG VI

BẢO VỆ TÀI SẢN, BÍ MẬT KINH DOANH, CÔNG NGHỆ

Điều 19. Bảo vệ tài sản của Công ty

1. Trách nhiệm chung: NLD có nghĩa vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản vật chất (vườn cây, máy móc, phương tiện, mũ cao su, vật tư...) và tài sản vô hình (thương hiệu, dữ liệu số) của Công ty.

2. Sử dụng tài sản: Chỉ được sử dụng tài sản phục vụ công việc chuyên môn. Nghiêm cấm sử dụng tài sản Công ty vào mục đích cá nhân hoặc mang tài sản ra khỏi phạm vi quy định (vườn cây, nhà máy, phân xưởng, văn phòng) khi chưa có sự phê duyệt của cán bộ quản lý.

3. Bàn giao và bảo quản: Khi rời vị trí hoặc kết thúc ca làm việc, NLD phải kiểm tra, tắt thiết bị điện nước và bàn giao tài sản đúng quy định. Nếu phát hiện hư hỏng, mất mát phải báo ngay cho cấp trên để xử lý.

Điều 20. Bảo vệ bí mật kinh doanh, công nghệ, sở hữu trí tuệ

1. Danh mục bí mật: Bao gồm nhưng không giới hạn: Công thức chế biến mũ cao su, quy chuẩn kỹ thuật, danh sách khách hàng, chiến lược kinh doanh, báo cáo tài chính chưa công bố và các nghiên cứu khoa học (kể cả đang dở dang) của Công ty, tài liệu, hồ sơ mật theo quy định.

2. Nghĩa vụ bảo mật: NLD cam kết không sao chép, tiết lộ hoặc cung cấp thông tin thuộc danh mục bí mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có văn bản đồng ý của Ban Tổng Giám đốc. Nghĩa vụ này tiếp tục có hiệu lực ngay cả sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Sở hữu trí tuệ: Tất cả các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và kết quả công việc do NLD thực hiện trong quá trình làm việc tại PHR đều thuộc sở hữu của Công ty. NLD không được tự ý sử dụng thương hiệu, logo Công ty (PHR) cho mục đích riêng.

4. Mọi hành vi trộm cắp, tham ô tài sản, tiết lộ bí mật kinh doanh hoặc công nghệ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm minh.

CHƯƠNG VII

CHUYỂN CNLD LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 21: Khi gặp khó khăn đột xuất về nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì Công ty được quyền tạm thời chuyển CNLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; trường hợp chuyển CNLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì chỉ được thực hiện khi CNLĐ đồng ý bằng văn bản. Khi thực hiện Công ty phải báo cho CNLĐ biết trước ít nhất 03 ngày làm việc.

Điều 22: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:

Thực hiện theo điều 34 của Bộ luật Lao động.

CHƯƠNG VIII

CÁC HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT, HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 23: Khiển trách đối với NLĐ vi phạm các lỗi, như sau:

1. Chấp hành nội quy, quy chế và các lĩnh vực khác:

a) Không chấp hành ý kiến điều hành, chỉ đạo hoặc quyết định của người sử dụng lao động, cán bộ quản lý hay người có thẩm quyền (bằng văn bản hoặc thể hiện dưới hình thức lịch làm việc, nhóm công tác qua mạng xã hội, các ứng dụng thông minh), không chấp hành các quy định, quy chế, thủ tục, kết luận của Công ty về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các lĩnh vực khác (chưa gây ra hậu quả).

b) NLĐ trong giờ làm việc bỏ trực theo phân công, hoặc có trực nhưng không làm nhiệm vụ, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, gây thiệt hại hoặc thất thoát tài sản Công ty có giá trị dưới mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

c) Không sử dụng đúng các trang phục, thiết bị phòng hộ cá nhân theo quy định.

d) Vệ sinh máy móc thiết bị, dụng cụ sản xuất không đạt yêu cầu cần thiết theo tiêu chuẩn, thủ tục theo quy định.

e) Bảo dưỡng định kỳ xe máy, các thiết bị máy móc không đúng, hoặc không đạt theo tiêu chuẩn, thủ tục quy định, dễ xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tài sản của đơn vị có giá trị dưới mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định.

f) Thực hiện không đúng quy định quy chế dân chủ cơ sở, như việc không công khai các khoản thu, chi, ăn giữa ca, bồi dưỡng thải độc... của đơn vị (xét thấy không có tham ô).

2. Thời gian, trật tự làm việc.

a) Đi trễ giờ làm việc ba lần (từ 15 phút trở lên) trong một tháng; hoặc sáu lần trong quý (theo Dương lịch).

b) Nghỉ việc một ngày mà không có lý do chính đáng.

c) Không thực hiện quyết định điều hành hợp pháp của cấp trên.

d) Bỏ họp, học tập (do đơn vị tổ chức) hai lần không có lý do chính đáng.

e) Tổ chức, tham gia uống rượu (chất có cồn), say rượu trong giờ làm việc hoặc có những lời nói, hành vi thiếu văn minh, lịch sự nơi làm việc.

f) Cãi nhau, gây mất trật tự trong giờ làm việc.

g) Có hành vi quấy rối tình dục, mang tính chất đơn lẻ, chưa gây hậu quả nghiêm trọng về tinh thần hoặc trật tự đơn vị, bao gồm: (i) Quấy rối bằng lời nói: Có những lời nói khiếm nhã, huýt sáo, nhận xét không phù hợp về cơ thể hoặc trang phục của đồng nghiệp mang ngụ ý tình dục.; (ii) Quấy rối phi lời nói: Có những ánh nhìn gợi dục, nháy mắt liên tục hoặc cử chỉ ngón tay mang tính kích dục; trưng bày các hình ảnh, vật phẩm khiêu dâm tại vị trí làm việc; (iii) Quấy rối qua phương tiện điện tử: Gửi các tin nhắn, hình ảnh hoặc clip có nội dung nhạy cảm, gợi dục lẫn nhau cho đồng nghiệp mà không được sự đồng ý của họ.

3. Quy trình kỹ thuật chăm sóc, khai thác, chế biến

a) Không chấp hành đầy đủ quy trình kỹ thuật, quy định, chỉ đạo đã được Công ty, Nhà máy, Đội sản xuất phổ biến ở mức nhẹ (chưa thiệt hại về tài sản) liên tiếp 2 lần trong tháng.

b) Bỏ cây cạo (kể cả cạo choàng), bỏ chăm sóc dưới 50 cây cao su từ 2 lần trong tháng; hoặc trên 50 cây cao su; trút sọt dưới 20 cây cao su từ 2 lần trong tháng, hoặc trên 20 cây cao su đang cạo.

c) Sử dụng, vận chuyển, cất giữ, đặt để các loại thùng chứa mủ, công cụ, dụng cụ, phương tiện... không đúng quy định.

d) Không quản lý sản lượng thu hoạch được, dưới 10 kg mủ các loại.

e) Không thực hiện theo quy trình sản xuất do Công ty đề ra hoặc không sử dụng đúng các công cụ, thao tác đã quy định làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

4. Công tác quản lý sản xuất và nhà máy:

a) Nhân viên phụ trách sản xuất, quản lý thiếu hiệu quả, để công nhân tự ý làm sai quy trình kỹ thuật như: bôi thuốc kích thích hoặc tăng chế độ cạo, cạo sớm hơn thời gian Công ty quy định, không điểm danh, điểm danh không đầy đủ, để công nhân lấy mủ nước đánh đông làm mủ tạp, thực hiện việc cân mủ, niêm phong mủ lưu kho... không đúng liên tiếp 3 lần/tháng.

b) Nhân viên phụ trách sản xuất, phụ trách ca sản xuất, bảo vệ không quản lý được để công nhân lấy cắp hoặc có hành vi lấy cắp tài sản như: bớt xén sản phẩm, giấu không giao nộp sản phẩm từ 2 lần trong tháng.

c) Nhân viên phụ trách sản xuất, nhà máy, bảo vệ thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý lỏng lẻo, để công nhân thông đồng móc nối bán tài sản trong kho, trên vườn cây, giá trị tài sản dưới mức lương tối thiểu vùng; không ghi chép (hoặc nhập số liệu) theo dõi sản lượng đúng như các biểu mẫu, quy trình Công ty quy định. Các biểu mẫu ghi chép bị tẩy xóa từ năm (05) người trong một tháng.

d) Nhân viên, bảo vệ phụ trách để sản phẩm tại nơi làm việc mà không có chứng từ, chứng minh cụ thể, hoặc không báo cáo cấp trên.

e) Nhân viên phụ trách sản xuất, nhà máy, bảo vệ, công nhân trực gác thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra cháy vườn cây, nhà máy, kho tàng gây thiệt hại tài sản ở mức độ nhẹ (chết dưới 100 cây cao su trồng từ năm thứ 3 trở đi, tài sản không quá mức lương tối thiểu vùng).

f) Nhân viên phụ trách sản xuất, nhà máy không làm đúng theo các nội quy, quy chế Công ty đề ra thuộc phân trách nhiệm của mình, hoặc vi phạm các quy định khác làm ảnh hưởng đến sản xuất, thiệt hại tài sản, giảm chất lượng sản phẩm ở mức độ nhẹ.

5. Nguyên tắc làm việc:

a) Nhân viên nghiệp vụ tự ý giải quyết công việc không thuộc thẩm quyền hoặc chưa được sự phân công của lãnh đạo.

b) Nhân viên nghiệp vụ, cán bộ quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao gây thiệt hại, thất thoát tài sản đơn vị hoặc lợi dụng sơ hở trong quản lý có hành vi gian lận để chiếm đoạt tài sản của đơn vị dưới mức lương tối thiểu vùng.

c) Không hợp tác, chấp hành sự kiểm tra của người quản lý, hay người có thẩm quyền (được phân công) thực hiện việc kiểm tra các hoạt động sản xuất, chế biến, hay hoạt động đảm bảo an toàn cho sản xuất.

d) Cán bộ quản lý cố tình bao che, không đề xuất xử lý, xử lý đối với Nhân viên, bảo vệ, CNLĐ thuộc quyền quản lý có hành vi rõ ràng vi phạm nội quy, kỷ luật lao động.

e) Cán bộ quản lý, Nhân viên, bảo vệ hoặc CNLĐ trong giờ làm việc bỏ trực theo phân công, hoặc có trực nhưng không làm nhiệm vụ, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, gây thiệt hại hoặc thất thoát tài sản Công ty có giá trị dưới mức lương tối thiểu vùng.

6. Công tác Quản lý Đội sản xuất, Nhà máy chế biến, phân xưởng:

Cán bộ đội sản xuất, Nhà máy chế biến có 50% trở lên cán bộ cấp đội, nhà máy, phân xưởng bị xử lý kỷ luật trong năm (do Công ty phát hiện vi phạm).

Điều 24: Hình thức kéo dài thời gian nâng lương không quá 6 tháng đối với NLĐ có một trong các hành vi sau:

1. Nhân viên, CNLĐ đã vi phạm kỷ luật bằng hình thức khiển trách bằng văn bản mà tái phạm các hành vi của Điều 21 trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị xử lý kỷ luật khiển trách.

2. Đe dọa làm hỏng, nguy cơ dừng sản xuất, hủy hoại tài sản, công trình, nguy cơ cháy, nổ tài sản, khu vực sản xuất có giá trị từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên (chưa gây hậu quả).

3. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để khiếu nại, tố cáo, đưa tin sai sự thật, gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty (đã có kết luận).

4. CNLĐ chống đối, uy hiếp hoặc hành hung đối với người đang làm nhiệm vụ (gây thương tích nhẹ).

5. Nhân viên, CNLĐ đánh nhau trong thời gian làm việc.

6. CNLĐ tự ý bỏ việc hoặc vắng không lý do 3 đến 4 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 15 đến 19 ngày cộng dồn trong một năm được tính trong tháng Dương lịch, năm Dương lịch.

7. CNLĐ nêu nhiều lý do để xin nghỉ (3 lần liên tiếp cộng dồn trong 1 tháng) khi cạo phần cây có năng lực thấp hoặc những ngày của tháng khởi cạo.

8. Đổ nước vào mủ; vận chuyển mủ đi sai tuyến đường theo quy định, hoặc cố tình làm đổ mủ nước (không tính số lượng); không quản lý sản lượng, để mất mủ từ 10 kg đến dưới 50 kg mủ các loại, hoặc lượng mủ trong thùng (một hoặc nhiều thùng) có dung tích từ 15 lít trở lên; CNLĐ có người làm phụ trộm cắp mủ (không kể số lượng).

9. Mở cây cạo sai quy định; kỹ thuật cạo mủ bị xếp loại tay nghề yếu 02 tháng liên tiếp.

10. Đưa người khác vào làm thay công việc của mình mà chưa được người sử dụng lao động và người quản lý lao động đồng ý.

11. Trong phần cây cao su có tạo nơi giấu mủ hoặc có mủ được giấu (nếu hàm chứa mủ ở khoảng giữa 2 phần cây của hai công nhân thì tiến hành xác minh, làm rõ trách nhiệm công nhân nào vi phạm thì xử lý); tự ý sử dụng hóa chất trong vườn cây như bôi thuốc kích thích lạ, bị cấm, thuốc trừ cỏ...

12. Nhân viên phụ trách sản xuất, nhà máy, bảo vệ, công nhân trực gác thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra cháy vườn cây, nhà máy, kho tàng gây thiệt hại tài sản (chết trên 100 cây cao su trồng từ năm thứ 3 trở đi; tài sản trên mức lương tối thiểu vùng).

13. Công nhân lái xe gây tai nạn không nghiêm trọng (lỗi thuộc về người lái xe).

14. Bảo vệ không hoàn thành nhiệm vụ hai tháng liên hoặc bị lập biên bản vi phạm nội quy, quy chế hai lần liên tiếp trong một tháng.

15. Bảo vệ trực gác không đảm bảo, thiếu trách nhiệm, mất cảnh giác, để kẻ trộm vào cơ quan, kho tàng, lấy cắp tài sản của đơn vị hoặc tài sản cá nhân, mức độ tài sản thiệt hại dưới 10 tháng lương tối thiểu vùng mà bảo vệ không phát hiện, ngăn chặn được.

16. Nhân viên nghiệp vụ, cán bộ quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao gây thiệt hại, thất thoát tài sản đơn vị dưới 10 tháng lương tối thiểu vùng.

17. Nhân viên, CNLĐ cố ý bôi, sửa số liệu, biểu mẫu, nhập liệu hoặc báo cáo không trung thực để trốn tránh hoặc đẩy trách nhiệm cho người khác.

18. Lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao, cố ý làm sai các quy định, quy chế trong nghiệm thu, quản lý tài chính, tiền vốn, tiền lương, các quy trình sản xuất, làm giảm chất lượng sản phẩm; cố ý làm hư hao phương tiện, máy móc, dụng cụ, nguyên liệu hoặc các vật tư khác của Công ty; hoặc vô ý làm lộ bí mật

công nghệ, kỹ thuật, kinh doanh... làm thiệt hại tài sản Công ty có giá trị dưới 10 tháng lương tối thiểu vùng.

19. Nhân viên, CNLĐ cố ý làm lây lan dịch bệnh tại nơi lao động sản xuất.

20. Nhân viên, CNLĐ tái phạm hành vi quấy rối tình dục quy định tại điểm g, mục 2, Điều 23 hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn nhưng chưa đến mức sa thải: (i) Đe dọa hoặc ép buộc nhẹ: Thường xuyên đeo bám, gây áp lực bằng lời nói hoặc tin nhắn để ép buộc đồng nghiệp đi chơi, hẹn hò ngoài ý muốn; (ii) Quấy rối bằng lời nói nghiêm trọng: Thường xuyên sử dụng những từ ngữ thô tục, câu chuyện đùa về tình dục gây xúc phạm nặng nề đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

Điều 25: Cách chức Cán bộ quản lý, có một trong các hành vi sau:

1. Chống đối, uy hiếp hoặc hành hung đối với người đang làm nhiệm vụ (gây thương tích nhẹ); đánh nhau trong thời gian làm việc.

2. Tự ý bỏ việc hoặc vắng không lý do 3 đến 4 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 15 đến 19 ngày cộng dồn trong một năm (theo Dương lịch).

3. Tung tin đồn thất thiệt, tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín của đơn vị.

4. Khai gian dối trình độ học vấn, chuyên môn, sử dụng văn bằng chứng chỉ giả.

5. Không chấp hành quyết định điều động hợp pháp của lãnh đạo đơn vị.

6. Cán bộ quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, gây thiệt hại, thất thoát tài sản đơn vị trên 10 tháng lương tối thiểu vùng trong 02 tháng liên tiếp; hoặc có từ 30% bảo vệ, hoặc nhân viên bị kỷ luật trong một tháng, hoặc từ 60% bảo vệ hoặc nhân viên bị kỷ luật trong năm (do Công ty phát hiện).

7. Lợi dụng chức vụ quấy rối tình dục: tán tỉnh, có hành vi thiếu chuẩn mực với cấp dưới, hoặc tái phạm hành vi như quy định tại điểm u, Điều 24 trên đây.

Điều 26: Sa thải

1. Các hành vi trộm cắp, tham ô tài sản Công ty, cụ thể như sau:

NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô hoặc thông đồng, móc ngoặc với người khác trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của Công ty hoặc của người khác trong phạm vi Công ty quản lý (không kể giá trị, số lượng tài sản bị trộm cắp, tham ô; không phân biệt trong giờ hay ngoài giờ làm việc).

CNLĐ có người làm phụ trộm cắp tài sản (sau khi Công ty chứng minh được lỗi của công nhân chính), vẫn bị sa thải.

Nếu người vi phạm bị phát hiện lập biên bản, không ký vào biên bản vi phạm mà thành phần phát hiện, chứng kiến có từ hai người trở lên hoặc có chứng cứ chứng minh (hình ảnh, video, dữ liệu App) hành vi vi phạm và mời cán bộ quản lý, hoặc người phụ trách, bảo vệ cùng tiên hành lập biên bản thì vẫn bị xử lý.

2. NLĐ có hành vi đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.

3. NLĐ có một trong các hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Công ty, cụ thể như sau:

a) Làm lộ, lọt, mất, hỏng tài liệu, hồ sơ thuộc danh mục “Bí mật nhà nước”, có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

b) Thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty hoặc thất thoát tài sản đơn vị (với giá trị tài sản từ mười (10) tháng lương tối thiểu vùng trở lên);

c) Lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao, cố ý làm sai các quy định trong nghiệm thu, quản lý tài chính, tiền vốn, tiền lương, vật tư lao động, các quy trình sản xuất làm giảm chất lượng sản phẩm (với giá trị tài sản từ mười (10) tháng lương tối thiểu vùng trở lên);

d) Đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng (trị giá từ gấp năm mươi lần mức lương tối thiểu vùng trở lên, cho dù thiệt hại thực tế chưa xảy ra) cho Công ty, gồm một trong các hành vi sau:

- Trong chế biến: Tự ý thay đổi quy trình vận hành lò sấy mủ cao su hoặc làm vô hiệu hóa hệ thống báo cháy tại kho thành phẩm mủ cao su (hoặc nơi tập trung tài sản giá trị cao và dễ cháy);

- Trong khu vực kho nhiên liệu, hóa chất, nơi chứa chất dễ gây cháy, nổ: Mang nguồn nhiệt, chất dễ cháy nổ vào khu vực này hoặc sử dụng lửa, nguồn nhiệt trái phép tại đây; hoặc có hành vi đe dọa gây cháy, nổ...

- Về hạ tầng: Tự ý đấu nối nguồn điện công suất lớn trái quy định vào hệ thống điện chung của nhà máy gây nguy cơ chập cháy toàn bộ dây chuyền sản xuất.

- Về thông tin: Cố ý truy cập trái phép vào hệ thống máy chủ quản lý dữ liệu tài chính hoặc quy trình kỹ thuật độc quyền của Công ty với ý định xóa bỏ hoặc thay đổi dữ liệu.

4. NLĐ có một trong các hành vi vi phạm khác, như sau:

a) Bị xử lý kỷ luật kéo dài thời gian nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.

b) Tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm (theo Dương lịch) mà không có lý do chính đáng.

c) CNLĐ trong giờ làm việc thiếu trách nhiệm trong bảo quản tài sản (sản phẩm mình làm ra), để mất sản lượng từ 50 kg mủ các loại trở lên (tài sản khác có giá trị tương đương); hoặc cố tình đổ mủ nước từ 50 kg trở lên, hoặc đổ từ 2 thùng đựng mủ dung tích 35 lít, hoặc từ 3 thùng đựng mủ có dung tích từ 15 lít trở lên.

d) Có hành vi quấy rối tình dục, xâm phạm nghiêm trọng đến thân thể, nhân phẩm hoặc lạm dụng quyền lực để cưỡng đoạt tình dục:

- Quấy rối bằng hành vi thể chất: Có hành vi tiếp xúc cơ thể không mong muốn như sờ mó, vuốt ve, cấu véo, ôm hôn hoặc cố tình đụng chạm vào các vùng nhạy cảm.

- Hành vi trao đổi: Cán bộ quản lý dùng quyền hạn để hứa hẹn tăng lương, thăng tiến, hoặc đe dọa kỷ luật, sa thải để ép buộc người lao động thực hiện các hành vi tình dục.

- Hành vi mang tính tấn công: Tấn công tình dục, cưỡng dâm hoặc có các hành vi bạo lực nhằm mục đích thỏa mãn tình dục tại vườn cây, nhà máy hoặc văn phòng, nơi làm việc khác.

- Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: Hành vi QRTD dẫn đến chấn động tâm lý nặng nề cho nạn nhân, gây đình trệ sản xuất hoặc làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Công ty.

Điều 27: Trách nhiệm vật chất

a) NLĐ làm hư hỏng dụng cụ, phương tiện, máy móc, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài sản của Công ty thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về thiệt hại đã gây ra.

b) Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất (mức thiệt hại tài sản dưới mười tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố, thì phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và khấu trừ hàng tháng không quá 30% tiền lương thực trả.

c) Nhân viên làm hư hỏng, mất dụng cụ, thiết bị hoặc các tài sản khác do đơn vị giao quản lý hoặc làm tiêu hao vật tư quá định mức cho phép, thì tùy trường hợp vi phạm, điều kiện hoàn cảnh gia đình mà phải bồi thường một phần hay toàn bộ theo thời giá thị trường, trong trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

Điều 28: Thẩm quyền xử lý kỷ luật

Người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động là người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của Công ty (Tổng Giám đốc Công ty) hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền bằng văn bản.

CHƯƠNG IX

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29: Nội quy lao động này làm cơ sở để Công ty quản lý cán bộ, nhân viên, công nhân lao động, điều hành sản xuất, giải quyết các tranh chấp, xử lý các trường hợp vi phạm những quy định về kỷ luật lao động.

Điều 30: Nội quy lao động này được phổ biến đến từng cán bộ, nhân viên và công nhân lao động trong toàn-Công ty. Người đứng đầu (cán bộ quản lý) các đơn vị trực thuộc, các Đoàn thể có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đến tất cả người lao động thuộc bộ phận, đơn vị mình biết, thực hiện.

Tất cả người lao động trong công ty có trách nhiệm thực hiện nghiêm Nội quy lao động này và đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm (nếu có).

Điều 31: Quá trình thực hiện và theo quy định của pháp luật, từng điều khoản trong Nội quy lao động này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và sẽ được đăng ký tại Cơ quan chuyên môn về lao động có thẩm quyền.

Nội quy lao động này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày Cơ quan chuyên môn về lao động có thẩm quyền (quy định tại Điều 119 của Bộ luật lao động) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động./.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH**

Trần Hoàng Giang